

기간제근로자 갱신기대권 법리의 형성과 최신 법원 판결 경향에 관한 검토

- 2024년~2025년 법원 판결을 중심으로 -

Review of the Legal Doctrine of the Reasonable Expectation of Contract Renewal for Fixed-Term Workers and Recent Judicial Trends: Focusing on Court Decisions from 2024 to 2025

이동욱(Lee Dong Uk)*

목 차

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| I. 들어가는 말 | IV. 기간제근로자 갱신기대권 해석에서의 |
| II. 기간제 근로계약과 갱신기대권 법리의 | 예외적 쟁점 |
| 형성 | V. 맺는 말 |
| III. 기간제법 시행 후 갱신기대권 법리의 | |
| 적용과 최신 법원 판결의 경향 | |

■ 국문초록 ■

본 연구는 현대 노동시장에서 고용 유연성 확보를 위해 광범위하게 활용되고 있는 기간제 근로계약과 관련하여 판례를 통해 확립된 ‘갱신기대권 법리’의 최신 적용 경향을 다각적으로 살펴보는 데 목적이 있다. 현행 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」은 기간제근로자 사용 기간을 2년으로 제한하고 있으나, 원칙적으로 기간 만료는 근로관계의 당연 종료 사유에 해당한다. 그러나 판례는 노사 간의 구조적 힘의 불균형을 고려하여 정당한 계약 갱신의 기대가 인정되는 경우 합리적 이유 없는 갱신 거절을 부당해고와 동일하게 무효로 보는 갱신기대권 법리를 발전시켜 왔다. 이

법리는 입법적 공백을 보완하는 사법적 해석으로 출발하였으나, 기간제법 시행 이후에도 그 준부와 기능을 둘러싼 학설과 판례 간의 해석 다툼이 지속되어 왔으며, 이는 기간제 근로계약 보호 체계 전반을 이해하는 핵심 쟁점으로 자리 잡아 왔다.

이번 논문은 특히 2024년부터 2025년 사이에 선고된 70여 개의 최신 판결을 심층 분석하여, 갱신기대권 법리가 실제 재판에서 어떠한 기준과 논리 구조에 따라 구체적으로 적용되고 있는지를 실증적으로 살펴보았다. 그 결과 최근 판례는 갱신 규정의 존재뿐만 아니라 반복 갱신 여부, 직무의 상시·계속성, 평가 기준의 구체성 및 공정성, 채용과정이나 계약 경위 등 제반 사정을 상당부분 정형화된 틀 안에서 엄격히 검토하고 있음을 확인할 수 있었으며, 분석 대상 판결의 약 65%에서 갱신기대권의 준부를 인정하고 있음을 확인하였다. 나아가 이러한 판단 구조가 ‘규정형’과 ‘제반사정형’ 갱신기대권이라고도 불리는 기존 이론적 구조와 어떻게 병행되어 해석되어 지는지 판례상의 흐름을 확인하였다. 또한 갱신 거절의 ‘합리적 이유’에 관하여는 근로기준법상 해고의 ‘정당한 이유’보다 완화된 기준을 적용하면서도, 사용자의 평가 재량이 자의적으로 행사되지 않도록 통제하는 방향으로 법원이 심사하고 있음을 볼 수 있었다. 구체적으로는 평가 기준의 객관성과 투명성, 평가자 구성과 절차의 공정성, 근로자의 업무능력 부족이나 근무태도 그리고 비위행위 등 개별 사정이 사회통념상 어느 정도의 중대성을 가지는지에 대한 다층적인 검토를 통해 계약 자유와 고용 안정 사이의 법익 균형을 도모하고자 하는 입장으로 해석된다. 이번 연구에서 살펴 본 기대권이 인정된 사건 중 부당 갱신 거절로 판단된 비율(약 57%)이 정당하다고 본 비율(약 43%)보다 높게 나타났는데, 이는 법원이 평가 기준의 객관성과 평가자 구성의 공정성 등 절차적 요건을 통해 사용자의 자의적 재량을 강하게 통제하고 있음을 시사한다.

나아가 본 연구에서는 촉탁직 고령 근로자의 갱신기대권, 상시 4인 이하 소규모 사업장에 대한 갱신기대권 법리의 적용, 근로기준법 제27조에 따른 해고 절차 규정과의 관계 등 예외적 쟁점을 별도의 분석 대상으로 설정하여 기존 갱신기대권 법리가 수정되거나 보완되는 양상을 추가적으로 검토하였다. 촉탁직과 관련해서는 정년 경과 후 기간제 근로계약을 체결하는 경우 연령에 따른 업무 수행 능력 및 작업능력의 저하 정도와 안전사고 위험도의 중대 그리고 사업장 내 고령자 활용 관행 등이 갱신기대권 인정 여부에 추가적인 판단 요소로 작용하고 있음을 확인하였다. 또한 4인 이하 사업장의 경우 해고제한 규정이 직접 적용되지 않음에도 불구하고 갱신기대권 법리는 원칙적으로 수용된다는 것과 기간제근로자 갱신기대권 법리의 적용에 있어 근로기준법 제27조의 해고사유 서면통지 의무 절차는 적용하지 않아도 된다는 법원의 판결을 함께 다루었다.

결론적으로 본 연구를 통해 기간제법 시행 이후에도 갱신기대권 법리가 독자적인 보호 기능을 유지하면서, 판례를 통해 그 적용 범위와 심사 기준이 재구성되고 있음을 확인할 수 있다. 특히 2024~2025년에 선고된 법원 판결들의 수적·질적 분석을 바탕으로 갱신기대권 판단 요소의 구조화된 틀과 예외적 쟁점 영역에서의 해석 기준을 제시함으로써, 향후 분쟁 예방 및 실무상 판단 기준 마련에 실질적인 참고자료를 제공하고자 하였다. 이를 통해 기간제 근로계약 규율 체계의 개선 방향과 나아가 기간제근로자의 고용안정과 노동시장 유연성 간의 적절한 조화를 모색하는 입법적 검토

와 해석론적 논의에도 기여할 수 있을 것으로 기대해 본다.

- 주제어 : 기간제근로자, 갱신기대권, 기간제법, 축탁직, 4인 이하, 근로기준법 제27조

I. 들어가는 말

현대 노동시장의 다양성과 복잡성이 증가함에 따라 기간제 근로계약은 산업 현장에서 고용 유연성을 확보하기 위한 수단으로 광범위하게 활용되고 있다. 현행 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」(이하 ‘기간제법’이라 한다)은 기간제근로자의 남용을 방지하기 위해 총 사용 기간을 2년으로 제한하고 있으나, 원칙적으로 기간의 만료는 별도의 해지 통고 없이도 근로관계가 당연 종료되는 사유에 해당한다. 이러한 법적 원칙에도 불구하고 사용자와 근로자 사이의 구조적 힘의 불균형은 기간제근로자를 정규직에 비해 열악한 지위와 고용 불안정에 노출시키고 있다. 이를 보완하기 위해 판례는 근로계약·취업규칙·단체협약, 갱신 관행, 업무의 상시·계속성 등 제반 사정에 비추어 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대가 인정되는 경우에는 합리적 이유 없는 갱신 거절을 부당해고와 마찬가지로 무효로 보는 이른바 ‘갱신기대권 법리’를 형성하고 발전시켜 왔다. 기간제근로자에 대한 갱신기대권 법리는 애초 기간제 근로계약 보호에 관한 입법이 부재하던 시기에 입법적 공백을 메우기 위한 법관법적 해석으로 출발하였으나, 기간제법 제정 이후에도 그 존부와 기능을 둘러싸고 학설과 판례 사이에 적지 않은 논쟁이 지속되어 왔다. 최근 판례는 기간제법 시행과 상관없이 갱신기대권 법리가 유지되어야 한다는 입장을 확고히 하고 있으면서, 특히 2024년~2025년에 선고된 판결들에서는 갱신기대권 인정 여부에 관한 판단 구조가 점차 정형화되는 양상을 보임과 동시에, 축탁직 고령 근로자의 증가, 4인 이하 사업장에 대한 법리 적용 문제, 근로기준법 제27조에 따른 해고 절차 규정과의 관계 등 예외적 상황에서 기존 법리를 수정하고 보완하는 경향이 두드러지게 나타나고 있다.

본 논문은 우선 기간제 근로계약과 갱신기대권 법리의 형성과정을 간략히 정리한 후, 기간제법 시행 이후 판례가 갱신기대권 법리를 어떻게 수용하고 조정해 왔는지를 검토한다. 이어 2024년~2025년에 내려진 약 70여개의 최신 판결을 중심으로 갱신기대권 판단 기준과 갱신 거절 사유의 합리성 판단 구조가 어떤 방식으로 전개되어 왔는지를 분석한다. 그리고 더 나아가 축탁직 근로자의 갱신기대권, 상시 4인 이하 사업장에 대한 적용, 해고절차 규정(근로기준법 제27조)과의 관계 등 최근 쟁점화 된 예외적 사안을 일부 추가적으로 검토함으로써 기간제근로자 갱신기대권 법리에 관한 최신 판단 경향을 구체적으로 살펴보고자 한다.

II. 기간제 근로계약과 갱신기대권 법리의 형성

1. 기간제 근로계약

(1) 기간제 근로계약의 개념과 체결

현행 기간제법 제2조 제1호¹⁾에 따르면 ‘기간제근로자’를 ‘기간의 정함이 있는 근로계약(기간제 근로계약)을 체결한 근로자’라고 정의하고 있으며, 여기서 ‘기간제 근로계약’이란 근로자와 사용자 간에 근로관계의 시기(始期)와 종기(終期)의 기간을 정하여 체결한 근로계약을 의미한다. 이러한 기간제 근로계약의 경우 기존에는 아르바이트나 단시간 근로자 등과 같은 단순 보조적인 업무에 종사하는 근로자와의 근로계약 체결이 대부분이었으나, 최근 들어 노동시장의 다양성과 복잡성이 증가함에 따라 전통적인 기간제근로자 근로계약 형태 외의 기간제 근로계약 형태가 늘어나는 경향을 보이고 있다. 또한 사용자의 경우 고용의 유연성을 극대화하기 위해 사업의 보조적 업무를 중심으로 임시직, 계약직 등의 이름으로 기간제 근로계약을 선호하면서 산업 현장에서 기간제 근로계약이 광범위하게 활용되고 있는 것이 현실이다. 현재 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자는 통상 기간제·임시직·계약직·촉탁직 또는 단기 아르바이트 등 다양한 명칭으로 부르고 있으나, 이러한 근로계약 형태는 모두 일정한 기간의 경과 또는 소정의 목적 달성으로 사용자가 근로자에게 별도의 해지 통고를 하지 않더라도 근로계약관계가 종료된다는 점에서 차이가 없다.²⁾

기간제 근로계약, 즉 기간의 정함이 있는 근로계약은 사용자와 근로자 당사자 사이에 근로계약을 체결하면서 근로계약관계의 기간을 특별히 정함으로써 성립된다. 이는 계약 내용 형성의 자유 차원에서 근로계약의 존속기간을 미리 약정하여 두는 방식과 같은 것으로 근로계약관계의 시기와 종기 기간을 정한 근로계약이 성립되었는지 여부는 근로계약 당사자들의 의사에 따라 판단되어야 하고, 처분문서인 근로계약서에 기간의 정함이 있을 경우에는 특별한 사정이 없는 한 기간의 정함이 있는 근로계약으로 보는 것이 원칙이다. 현행 기간제법에 따르면 동일한 근로자와 기간제 근로계약을 체결할 수 있는 총 기간은 2년으로 제한하지만, 법 소정의 객관적 사유(예외 사유)가 있는 경우에 한하여 해당 사유가 소멸할 때까지 2년을 초과하여 기간제 근로계약을 체결할 수 있다. 만약 그와 같은 객관적 사유가 없거나 해당 사유가 소멸되었음에도 불구하고 2년을 초과하여 근로자를 계속 사용하고 있는 경우에는 해당 근로관계 당사자 사이에는 기간의 정함이 없는 근로계약이 체결된 것으로 본다(기간의 정함이 없는 고용의제). 이와 같은 내용을 규정하고 있는 기간제법 제4조 제2항³⁾은 강행규정이므로 근로계약 당사자가 동 조항의

1) 「기간제법」 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “기간제근로자”라 함은 기간의 정함이 있는 근로계약(이하 “기간제 근로계약”이라 한다)을 체결한 근로자를 말한다.

2) 최은배, 온주 기간제및단시간근로자보호등에관한법률 제2조 (정의) 제1호, 2021. 5. 5.

효력을 인정하지 않는 합의를 하더라도 그 효력이 인정되지 않는다.⁴⁾

(2) 기간제 근로계약의 종료와 갱신

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연 퇴직되는 것이 원칙이다. 이에 따라 기간의 만료에 이르러 사용자가 계약의 갱신을 거절하는 것은 해고(근로계약의 해지)가 아니므로 정당한 이유를 요하지 않으며, 계약 갱신의 거절은 당사자의 자유에 맡겨지는 것이다.⁵⁾ 사용자는 기간 만료 시 근로계약관계를 종료하고자 해고나 그 밖에 별도의 조치를 취할 필요는 없다. 만약 사용자가 근로자에게 기간 만료의 통지 등을 한 경우에도 이는 의사표시가 아닌 사실의 통지에 불과한 것으로 보는 것이 타당하다. 한편 기간제 근로계약이 만료되면 근로자는 특별히 일신상의 사유가 있지 않는 이상 대부분 계속 고용을 원하는 경우가 많겠지만, 근로관계의 존속에 관한 주도권은 일방적으로 사용자에게 귀속된다. 이러한 힘의 불균형은 기간제근로자의 사용자에 대한 종속성을 더욱 강화시키므로 기간제근로자는 근로조건, 복지 및 노동조합 활동 등 노동관계의 전반에서 정규직 근로자에 비해 열악한 지위에 처하기 쉽기 때문에 이는 기간제근로자에 대한 특별한 보호가 필요한 이유로 설명될 수 있다.⁶⁾

우리 기간제법은 총 2년의 기간 제한을 원칙으로 하고, 총 기간 중에 반복·갱신되는 횟수의 제한은 별도로 두지 않고 있다. 이에 따라 계약당사자는 기간제근로의 사용기간의 범위 내에서 자유롭게 계약기간을 정할 수 있음은 물론 반복 체결도 가능하다고 해석된다.⁷⁾ 근로계약기간이 만료될 때 사용자와 근로자의 합의에 따라 다시 근로계약을 갱신할 수 있음은 물론이고, 이 경우 근로계약의 내용은 갱신된 근로계약에서 사용자와 근로자 당사자들이 정한 바에 따르게 된다. 다만 이와 같이 근로계약이 명시적으로 갱신된 것이 아니라 근로계약기간이 종료되었음에도 불구하고 근로자가 계속하여 근로를 제공하고 사용자도 이에 대해 상당한 기간 안에 특별한 이의를 제기하지 않음에 따라 기존의 근로계약이 묵시적으로 갱신된 것으로 보게 될 경우 그 갱신 이후의 근로계약의 내용은 어떻게 되는 것인지가 문제된다. 특히 이에 관해서는 근로계약 기간이 문제가 되는데, 학설은 종전과 동일한 근로계약 기간이 설정된 것으로 보아야 한다는 견해⁸⁾와 기

3) 「기간제법」 제4조(기간제근로자의 사용) ②사용자가 제1항 단서의 사유가 없거나 소멸되었음에도 불구하고 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다.

4) 김형배, 노동법(제28판), 박영사, 2025, 940-941면.

5) 임종률·김홍영, 노동법(제21판), 박영사, 2024, 576면.

6) 이철수, 노동법, 현암사, 2023, 669면.

7) 김형배, 앞의 책, 943면.

8) 「민법」 제662조 제1항의 규정에 따라 종전의 계약과 동일한 조건으로 고용한 것으로 보도록 되어 있으므로 특별한 사정이 없는 이상 종전과 동일한 기간의 계약이 된다고 보아야 할 것이다(임종률,

간의 정함이 없는 근로계약으로 전환되는 것으로 보아야 한다는 견해⁹⁾로 나뉜다. 우리 판례¹⁰⁾는 민법 제662조에 의하면 고용계약이 만료된 후 노무자가 계속하여 노무를 제공하는 경우에 사용자가 상당한 기간 내에서 이의를 하지 아니한 때에는 앞의 고용계약과 동일한 조건으로 고용한 것으로 보게 되는 것이라 하여 이 경우 근로계약은 종전과 동일한 계약기간으로 갱신된 것으로 판단하고 있다.

2. 기간제근로자 갱신기대권 도입 이전의 법리

(1) 구 근로기준법 제23조 규정

갱신기대권 법리와 기간제근로자의 고용 보호 법제가 등장하기 전까지 근로계약 기간에 대해서는 기간의 정함이 있는 근로계약 기간을 1년으로 한정하였다. 이는 구 근로기준법 제23조에 따라 ‘근로계약은 기간의 정함이 없는 것과 일정한 사업완료에 필요한 기간을 정한 것을 제외하고는 그 기간은 1년을 초과하지 못하는 것’으로 규율되어 왔다. 기간의 정함이 있는 근로계약이 이와 같이 제한되어 온 이유는 근로계약은 원칙적으로 무기계약으로 체결하는 것이 타당하되, 예외적으로 유기계약을 체결하더라도 그 기간이 1년을 넘지 않도록 하여 근로자가 장기간 근로를 강요당하지 않도록 하기 위함이었다. 물론 해당 규정에도 불구하고 반복 갱신에 대한 제한은 없었으므로 총 근로계약기간이 한정되지는 않았다.¹¹⁾

다만 위 구 근로기준법 제23조 규정에도 불구하고 현실에서는 1년을 초과하는 계약체결이 빈번히 이루어졌고, 더불어 법원은 1년을 초과하는 근로계약의 효력을 적극적으로 인정하여 근로계약기간은 단지 근로계약의 존속기간에 불과하므로 근로계약 당사자가 임의로 이를 정할 수 있다고 보았다. 그리하여 1년을 초과하는 근로계약을 체결하더라도 그 계약기간의 정함 자체는 유효하며, 약정기간의 범위 내에서 사용자는 근로자에게 1년의 기간이 경과하였음을 이유로 근로관계의 종료를 주장할 수 없고(근로자는 1년이 경과한 후에 언제든지 해당 근로계약을 해지할 수 있다), 기간이 만료되면 당사자 사이의 근로관계는 특별한 사정이 없는 한 종료된다고 판시하였다.¹²⁾ 법원의 이러한 판결로 구 근로기준법 제23조는 사실상 그 효력을 잃었고, 1년 이상의 근로계약도 무효라고 할 수 없게 되었다.

김홍영, 앞의 책, 579면).

9) 「민법」 제662조 제1항 단서에서 언급한 민법 제660조는 기간의 정함이 없는 계약에 관한 규정이라는 점, 사용자가 상당한 기간 내에 이의를 제기하지 않는 것은 종전의 계약 기간의 약정을 무의미하게 보는 의사를 말하므로 종전과 ‘동일한 조건’에서 기간은 제외된다고 보아야 한다는 점에 비추어 그렇다는 것이다(김유성 I, 334면 : 임종률, 김홍영, 앞의 책, 579면에서 재인용).

10) 대법원 2014. 2. 13. 선고 2011두12528 판결 등.

11) 도재형, 온주 기간제및단시간근로자보호등에관한법률 제1조, 2023. 3. 20.

12) 대법원 1996. 8. 29. 선고 95다5783 판결.

(2) 사실상 무기계약 이론의 적용(형식적 근로계약 이론)

사실상 무기계약 이론은 근로계약서의 문언에도 불구하고 당면해 있는 여러 사실관계를 종합적으로 고려했을 때 해당 근로계약기간의 정함이 단지 형식에 불과하다는 사정이 인정되는 경우, 사용자가 정당한 사유 없이 근로계약 갱신을 거절하는 것은 해고와 마찬가지로 보아 무효가 된다는 이론이다. 다만 이는 법원이 처분문서인 근로계약서의 명문에 반하는 사실인정을 해야 하는 점 때문에 쟁송실무상 극히 예외적으로만 인정되어 왔다.¹³⁾ 대법원은 근로계약의 존속기간에 대한 합의가 있는 경우라도, 그것이 단지 형식에 불과한 경우에는 그 합의의 효력을 인정하지 않았다. 예를 들어 단기의 근로계약이 장기간에 걸쳐서 반복하여 갱신됨으로써 그 정한 기간이 단지 형식에 불과하게 된 경우 등이 이에 해당된다. 이때에는 계약서의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 기간을 정한 목적과 채용 당시 계속근로 의사 등 당사자의 진정한 의사, 근무기간의 장단 및 갱신 횟수, 동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행 그리고 근로자보호법규 등을 종합적으로 고려하여 그 기간의 정함이 단지 형식에 불과한 것인지를 살펴야 한다는 것이 판례의 일관된 입장이었다.

계약 해석의 원칙에 따르면 양 당사자 간의 합의 내용을 해석함에 있어서는 무엇보다 계약 내용에 대한 당사자 간의 진의를 확인하는 것이 중요하기 때문에 이와 같은 판례법리는 매우 당연한 판단이라고 볼 수 있다. 만약 당사자 간의 진의에도 불구하고 그 형식을 빌려 종전 합의된 내용과는 상반된 주장을 하는 것은 신의칙에 반하는 것이다. 즉 이미 당사자 간의 근로계약 체결 내용에서 그 존속기간의 합의가 형식에 불과한 것으로 변질된 것이라면, 이는 기간의 정함이 없는 근로계약관계를 맺은 경우로 해석하는 것이 타당하다.¹⁴⁾ 이처럼 기간을 정한 근로계약이 형식적인 반복·갱신에 의해 근로계약 기간의 정함이 의미를 상실했다고 보는 경우에는 예외적으로 기간제 근로계약으로 보지 않았고, 사실상 무기계약인 연쇄적 근로관계로 간주되었다(Kettenarbeitsvertrag로 인정). 이는 사용자가 우월한 지위에서 계약기간을 설정하고 기간을 정한 근로계약을 반복·갱신하는 방법으로써 사용자가 해고 제한을 회피할 목적으로 기간제 근로계약을 남용하는 것은 근로관계의 존속보호라는 해고보호법의 규범목적에 반하는 것으로서 제한되어야 하는 것이 당연하다.¹⁵⁾

연쇄적 근로관계를 인정하여 대법원이 처음으로 기간제 근로계약을 사실상 무기계약으로 판단한 사례는 1994년 연세여학당 사건¹⁶⁾으로, 당시 대법원은 연쇄적 근로관계로 인정되는 요건을 판단하면서 근로계약이 장기간 반복해 갱신되었는지를 판단 기준으로 삼았다. 즉 대법원은 “기간을 정하여 채용된 근로자라고 할지라도 장기간에 걸쳐서 그

13) 김동욱, “기간제법 제4조와 갱신기대권 이론”, 노동법률 제235호, 중앙경제사, 2010. 12, 113면.

14) 권혁, “기간제 근로계약관계와 갱신기대권리 재검토”, 산업관계연구 제26권 제3호, 2016. 9, 34면.

15) 김희성, 최홍기, “기간제 근로자의 갱신기대권에 관한 연구”, 정책연구, 한국경제연구원, 2015. 12, 13-14면.

16) 대법원 1994. 1. 11. 선고 93다17843 판결.

기간의 갱신이 반복되어 그 정한 기간이 단지 형식에 불과하게 된 경우에는 사실상 기간의 정함이 없는 근로자의 경우와 다를 바가 없게 되는 것이고, 그 경우에 사용자가 정당한 사유없이 갱신계약의 체결을 거절하는 것은 해고와 마찬가지로 무효”라고 하면서, “연단위계약의 갱신이 관례화됨으로써 별다른 하자가 없는 이상 계속 근무할 수 있다는 기대관계가 원고들과 피고 사이에 존속되어 왔고, 계약만료 1월전에 서면으로 갱신 신청을 하여야 한다는 시행세칙상의 규정은 단지 계약갱신 관계를 명확하게 하기 위한 편의 규정일 뿐 계약갱신의 효력규정은 아니라고 봄이 상당하다는 이유로, 원고들과의 계약기간 만료 후 계약갱신을 거부할 만한 정당한 사유에 대한 입증이 없는 한, 피고가 원고들과의 시간강사 임용계약 갱신을 거절한 것은 정당한 사유없는 해고와 다름이 없어 무효”라고 판시하여, 계약기간의 정함이 있음에도 계약이 반복적으로 갱신된 사실을 인정하여 기간의 정함이 없는 근로계약으로 판단하였다. 기간제 근로계약의 체결에도 불구하고 “연단위 계약의 갱신이 관례화”되어 “별다른 하자가 없는 이상 계속 근무할 수 있는 기대관계”를 침해하여 계약 갱신을 거절하는 경우에 대하여 부당 해고의 법리가 적용되었는데, 이때 “계속 근무할 수 있는 기대관계”는 “계약만료 1월전에 서면으로 갱신 신청”과 같은 형식적 요건에도 불구하고 발생하는 것이고, 이러한 기대관계가 성립하였음에도 불구하고 갱신을 거절하는 것은 정당한 사유 없는 해고라고 판단한 것이다.¹⁷⁾ 이와 같은 판결은 반복·갱신된 근로라는 사실이 기간의 정함을 무효로 만드는 법적 효과를 가진다는 점에서 의미가 있다고 평가되어 왔다.

이후 대법원은 1998년 신한생명보험 사건¹⁸⁾에서 앞서 본 연세어학당 판결과는 달리 기간을 정한 계약이 장기간 반복·갱신되었는지에 대한 언급은 하지 않으면서 근로계약의 기간의 정함이 형식에 불과한 것이 아니라고 판단하였다. 다만 근로계약 체결 당시 기간의 정함이 형식에 불과하다는 사정, 즉 계약서의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 기간을 정한 목적과 당사자의 진정한 의사, 동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행, 근로자보호법규 등을 종합적으로 고려하여 근로계약서에 기재된 근로계약기간의 내용을 인정하지 않을 만한 사정이 있을 경우에는 그 근로계약은 기간의 정함이 없는 근로계약이 될 수 있음을 설시하였다. 한편 해당 판결에서 기간의 정함이 형식에 불과한지를 판단하는데 있어 계약이 장기간 반복되거나 갱신되었다는 점을 완전히 배제하였다고 보기는 어렵다. 왜냐하면 법원은 해당 근로계약의 기간의 정함이 형식에 불과한 것으로 볼 수 없다고 판단하면서 회사와 근로자 사이에 “그 전에 계약기간이 갱신된 바도 없으며”라고 하는 등 근로계약의 반복·갱신 여부를 여전히 판단의 한 요소로 고려한 것으로 보인다.

결과적으로 기존 판례는 장기간에 걸친 반복적 갱신의 사정이 있는 경우에 한하여 기간의 정함이 없는 근로계약으로 볼 수 있다고 판단하였으나, 신한생명보험 사건 판결의

17) 박은정, “갱신키대권에 대한 판례의 전개와 발전”, 사회법연구 제43호, 한국사회법학회, 2021. 4, 260면.

18) 대법원 1998. 5. 29. 선고 98두625 판결.

경우 장기간의 반복·갱신이 없더라도 또는 사안에 따라서는 근로계약이 한 번도 갱신되지 않았다 하더라도 기간의 정함이 없는 근로계약으로 인정될 수 있음을 시사했다는 점에서 큰 차이가 있다. 또한 기존 판례의 입장대로 계약이 갱신된 기간과 횟수에 대한 사실인정과 더불어 근로계약의 해석을 통해서도 기간의 정함이 없는 근로계약으로 보다 넓게 인정될 수 있다고 해석한 점에서 의의가 있다는 평가를 받는다.

3. 기간제근로자 갱신기대권 법리의 형성과 유형화

(1) 갱신기대권 법리의 형성

앞서 살펴본 바와 같이 기간제근로자의 갱신기대권에 관한 해석은 구 근로기준법 제 23조의 규정과 사실상 무기계약 이론의 적용을 거쳐 판례에 의해 형성된 하나의 법리로 자리 잡게 된다. 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다는 것이 기간제근로자에 대한 갱신기대권 법리의 기본 개념으로, 이 경우 계약기간 만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일한 것으로 본다. 이러한 갱신기대권 법리는 근로자가 계속 근로할 수 있으리라는 합리적 사정이 있는 경우 근로계약 갱신여부에 대한 사용자의 결정재량이 사실상 배제되는 것으로, 이러한 취지에도 불구하고 사용자가 근로계약 갱신을 거절한다면 이는 사용자 근로계약 갱신여부 결정권을 남용한 것으로 볼 수 있으며, 이는 결과적으로 일방적인 해고를 단행한 것으로 해석된다.¹⁹⁾

한편 근로자에게 갱신기대권의 존재는 인정되었으나 사용자가 근로계약의 갱신을 하지 않았을 경우에는 그 갱신 거절에 합리적 이유가 있는지를 판단해야 한다. 이때 갱신거절의 합리적 이유는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단해야 하고, 그러한 사정에 관한 증명책임은 사용자가 부담한다.

(2) 갱신기대권 법리의 유형

근로자의 갱신기대권을 인정할 수 있는 근로계약관계는 크게 두 가지 유형으로 구분된다. 먼저 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 둔 경우로, 이는 근로자가 일정한 요건을 충족하면 사용자가 재량을 행사할 여지없이 당연히 근로계약이 갱신된다는 내용의 조항을 의미한다고 할 수 있다. 이러한 유형을 ‘규정형’이라

19) 권혁, 앞의 논문(기간제 근로계약관계와 갱신기대법리 재검토), 35면.

고 정의하는 견해에 따르면, 규정형의 경우 갱신기대권을 인정하는 논거는 그러한 ‘규정’으로부터 나오고, 갱신과 관련된 규정이 있어 갱신 여부가 그에 따라 결정되므로 갱신에 대한 기대권이 발생하는 것으로 해석한다.²⁰⁾

다음 유형은 2011년 서울시시설관리공단 사건²¹⁾ 이후 판례의 입장으로, 대법원은 갱신기대권이 발생할 수 있는 상황들에 대한 표현을 다소 수정하여 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 해당 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있는 경우에도 근로계약 갱신의 정당한 기대권이 인정될 수 있다고 판시하였다. 이러한 해석은 ‘제반사정형’으로 정의할 수 있는데 이 견해에 따르면, 제반사정형 갱신기대권이 인정되는 경우는 사용자가 갱신기대권이 인정되지 않도록 유의하여 제반 사정들을 제대로 관리하지 못한 소극적 결과이거나, 또는 갱신기대권이 인정된다 하더라도 합리적인 이유가 있다면 사용자가 근로계약 갱신을 거절할 수 있는 것으로 본다.²²⁾

Ⅲ. 기간제법 시행 후 갱신기대권 법리의 적용과 최신 법원 판결의 경향

1. 기간제법 시행 후 갱신기대권 법리 적용에 관한 해석

(1) 학설(소극설)

기간제법이 시행된 이후에도 판례에 의해 형성된 갱신기대권 법리가 그 이전과 마찬가지로 적용될 수 있는지에 관해서 학설은 대체로 부정적인 견해를 취하고 있다. 소극설에 따르면 기존에는 기간제 근로계약 관계 즉 기간의 정함이 있는 근로계약을 맺은 근로자 보호에 관한 입법이 부재중인 명백한 입법흡결 상태였기 때문에 이를 해결하기 위해 일종의 법관법으로 관련 분쟁을 해결해오고 있었던 것인 바, 법원 판례를 통해 구축된 기간제근로자 보호 법리가 기간제법이 시행된 이후에는 더 이상 적용될 수 없다는 것이다. 또한 기간제법 시행 이후부터 신규로 체결되는 기간제 근로계약은 다른 특별한 사정이 없는 한 근로계약 관계가 2년 이내에 종료되는 것이 예정되어 있고, 근로자 입장에서 2년 내에 근로계약 관계가 종료된다고 생각하는 것이 통상적인 경우라고 본다.

20) 김홍영, “기간제 근로자의 고용 보장 법리-갱신기대권 법리의 검토-”, 법학논총 제39집 제2호, 한양대학교 법학연구소, 2022. 7, 222면.

21) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결.

22) 김홍영, 앞의 논문(기간제 근로자의 고용 보장 법리-갱신기대권 법리의 검토-), 239면.

그리고 기간제법 제4호 제1항 본문이 기간제 근로계약의 상한 기간을 2년으로 하면서 단서에서 열거하고 있는 사유가 있는 경우에는 2년을 초과하여 사용할 수 있도록 하는 것은, 2년 미만의 기간 동안 기간제근로자를 사용하는 것에 대해서는 아무런 제한을 하지 않겠다는 입법자의 결단이 있었던 것으로 본다. 더불어 기간제법 제4조 제2항은 “사용자가 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다”는 간주 규정을 두고 있기 때문에 갱신기대권은 처음부터 성립할 수 없고, 결론적으로 기간제법 시행 이후 판례에 의해 보충적으로 형성된 갱신기대권 법리는 근로계약 등에서 별도의 약정을 두고 있거나 특별한 사정이 있는 경우에 한해서만 예외적으로 인정된다고 보는 것이 타당하다는 입장이다.²³⁾

(2) 학설(적극설)

적극설은 기간제법 제4조의 경우 기본적으로 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 기간제근로자의 지위를 보장하려는 데에 있을 뿐 갱신기대권과 무관하며, 기간제법의 입법 취지가 갱신기대권 법리를 배제하려는 의도가 있었다고 보기 어렵다는 입장이다. 특히 적극설은 기간제법 제4조 제2항의 요건인 사용기간은 갱신기대권의 유무를 판단하는 절대적 기준이 아니며, 그 유무는 기간제 근로계약의 갱신 횟수나 사용기간 외에도 그 계약기간의 성격과 체결 경위, 업무의 내용 등 여러 사정에 의해 판단되는 것이라는 판례의 입장을 그 근거로 제시한다. 한편 갱신기대권 법리의 경우 기간제법과는 달리 기간제근로자의 신분은 유지한 채로 사용자에게 근로계약 갱신의 의무만을 요구하는 것이라는 점 등을 고려한다면 입법과 법리 두 보호 수단의 적용이 일부 중첩된다고 하여 특정 수단 하나를 배제할 필요 없이 병립 가능하다고 본다.²⁴⁾

(3) 판례법리

판례의 경우 갱신기대권 법리는 기간제법 도입과 상관없이 계속 유지되어야 한다는 입장으로 학설 중 적극설의 견해를 따르고 있는 것으로 확인된다. 2014년 한국철도공사 판결²⁵⁾에서 대법원은 기간제법 시행 전에 이미 정당한 기대권이 형성된 경우에 “기간제법의 시행으로 사용자가 2년의 기간 내에서 기간제근로자를 사용할 수 있고, 기간제근로자의 총 사용기간이 2년을 초과할 경우 그 기간제근로자가 기간의 정함이 없는 근로자

23) 권혁, 앞의 논문(기간제 근로계약관계와 갱신기대권 법리 재검토), 43면; 유성재, “『기간제법』의 제정과 기간제 근로계약의 갱신거부”, 중앙법학 제12집 제2호, 중앙법학회, 2010. 6, 373면; 신석민, “기간제법 시행 이후 갱신기대권 판례의 변화”, 변호사 제43집, 서울지방변호사회, 2013, 419면; 김희성, 최흥기, 앞의 논문(기간제 근로자의 갱신기대권에 관한 연구), 56면.

24) 김동욱, 앞의 글(기간제법 제4조와 갱신기대권 이론), 115쪽; 도재형, “기간제법 시행 이후 갱신기대권 법리의 적용 가능성”, 노동법연구 제42호, 서울대노동법연구회, 2017. 3, 212쪽; 김홍영, 앞의 논문(기간제 근로자의 고용 보장 법리-갱신기대권 법리의 검토-), 220면.

25) 대법원 2014. 2. 13. 선고 2011두12528 판결.

로 간주되더라도, 위 규정들의 입법 취지가 기본적으로 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 근로자의 지위를 보장하려는 데에 있는 점을 고려하면, 기간제법의 시행만으로 그 시행 전에 이미 형성된 기간제근로자의 갱신에 대한 정당한 기대권이 배제 또는 제한된다고 볼 수 없다.”고 판시하였다. 그리고 법원은 기간제근로자에게 근로계약의 갱신 기대권이 인정되는지 여부는 당사자가 체결한 근로계약이나 취업규칙 등의 해석·적용에 관한 문제이므로 기간제법의 시행 여부에 따라 그 결론이 달라진다고 할 수 없다고 하였고, 또한 기간제법 제4조가 2년을 초과하는 재계약에 대한 당사자의 신뢰관계 형성을 특별히 제한하는 규정이라고 보기 어려울 뿐만 아니라 위 조항은 2년을 초과하여 기간제근로자를 사용하는 사용자를 규제하기 위한 것이므로 이를 기간제근로자에게 불리하게 적용할 근거로 삼을 수는 없다고 판단하였다.

법원은 기간제법 시행 이후 갱신기대권 법리와 기간제법 제4조 제2항의 충돌에 있어 “기간제근로자가 무기근로자로 전환되는 결과가 발생할 수 있으나, 이는 갱신 기대권의 법리가 아닌 기간제법 제4조 제2항의 적용에 따른 결과이고 사용자로서는 최초 근로계약이나 재계약에서 갱신사유, 갱실히트수, 갱신한도(예컨대 총 사용기간의 상한) 등의 계약 갱신에 관한 기준을 설정함으로써 갱신기대권의 발생을 저지할 수 있으므로, 기간제법 시행 이후에 갱신기대권의 법리를 그대로 적용하는 것이 사용자의 계약체결의 자유를 불합리하게 제한하거나 침해하는 것이라고 볼 수도 없다. 따라서 기간제법 시행 이후에도 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성된 경우에는 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권을 인정할 수 있고, 기간제법이 시행되었다고 하여 그 이후에 신규로 채용된 기간제근로자에게는 재계약이 체결될 수 있으리라는 정당한 기대권이 부정된다거나 총 사용기간이 2년을 넘지 않는 한도 내에서만 인정된다고 볼 것은 아니다.”고 하여 기간제법 시행 이후에도 갱신기대권 법리는 여전히 적용되는 것이 타당하다는 입장을 유지했다.²⁶⁾

최근 판례 또한 “기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제4조 제1항, 제2항의 내용과 체계, 기간제 근로계약의 남용방지를 통한 기간제근로자의 지위 안정의 측면과 경기변동에 따른 사용자의 고용량 조절을 통한 노동시장의 유연성 제고라는 사용자 측의 이익을 조화롭게 추구하기 위한 기간제법의 입법취지, 기간제법이 기간제근로자의 총사용기간을 원칙적으로 2년으로 제한할 뿐 기간제 근로계약의 재체결에 정당한 사유의 존재를 요구하거나 기간제 근로계약의 반복적 체결이 가능한 횟수를 제한하고 있지 않은 사정 등을 감안하면, 재계약 체결에 대한 갱신기대권이 인정되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 기간제법 시행 이후에 신규로 체결된 기간제 근로계약은 근로관계가 2년의 기간 내에 종료될 것으로 예정되어 있는 것이 보다 일반적인 모습이다.”라고 하여 기간제근로자의 근로계약은 2년 내의 기간으로 자유롭게 체결할 수 있으며, 최대 계약기간인 2년 이내의 기간 동안 추가적인 재계약 체결에 대한 기대권이 형성될 정도의 특별한 사정이 있다면

26) 서울고등법원 2017. 10. 27 선고 2016누73537 판결(대법원 2018. 3. 15 선고 2017두70700 상고기각 확정).

갱신기대권이 인정된다는 기존 법리와 동일한 취지의 입장에서 판단하였다.²⁷⁾ 기간제근로자 보호의 측면에서 기간제법 입법을 이유로 갱신기대권을 굳이 배척할 특별한 이유가 없는 점, 갱신기대권이라는 판례 법리가 오랜 기간 기간제근로자 보호 법리로서 작용해 오고 있었던 점, 그리고 기간제법으로서 의율하고자 하는 부분과 갱신기대권 법리가 적용되는 부분은 근본적으로 그 취지가 다른 점을 고려한다면 기간제법의 시행과 무관하게 갱신기대권은 별도의 법리로서 여전히 작용한다는 판례의 태도는 타당해 보인다.

이와 같은 판례의 입장은 기간제법 제4조와 갱신기대권 법리의 관계를 단순한 병행을 넘어 체계적 보완의 관계로 재정의하고 있는 것으로 평가할 수 있다. 과거에는 기간제법의 사용 기간 제한(2년)이 갱신기대권 형성을 저해한다는 소극설이 힘을 얻기도 했으나, 최근 하급심은 사용자가 계약서에 갱신 불가 조항을 삽입하거나 총 사용 기간을 명시하더라도, 실제 업무의 성격이 상시적이고 평가 절차가 실무적으로 작동하고 있다면 이를 우선시하여 기대권을 인정하는 경향을 보이고 있다. 이는 법원이 형식적 계약 문구보다 실질적 근로관계의 계속성에 더 높은 법적 가치를 부여하고 있음을 시사한다고 볼 수 있을 것이다.

2. 갱신기대권 법리 적용의 최신 경향(2024~2025년 판결을 중심으로)

(1) 갱신기대권 인정 여부 판단 기준의 정형화

기간제근로자의 갱신기대권에 관한 판단 기준은 오랜 기간 판례를 통해 축적되어 온 결과 현재는 일정 부분 정형화 되어 있다고 볼 수 있다. 우리 판례는 기간제근로자 갱신기대권 인정 여부를 판단하는데 있어 “기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 당연 퇴직되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다.”²⁸⁾는 판단기준을 일관되게 적용하고 있다. 더 나아가 판례는 정년이 지난 기간제 근로계약에 있어서는 “다만 ‘기간제

27) 서울고등법원 2025. 11. 20. 선고 2024누67957 판결.

28) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결.

및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률’ 및 ‘고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률(이하 ‘고령자고용법’이라 한다)’의 입법 취지와 사업장 내에서 정한 정년의 의미 및 정년 이후에 기간제근로계약을 체결하는 근로계약당사자의 일반적인 의사 등을 고려하면, 정년이 지난 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우에는 위에서 본 여러 사정에 더하여 해당 직무에서의 연령에 따른 업무수행능력 및 작업능률의 저하 정도와 위험성 증대 정도, 해당 사업장에서 정년이 지난 고령자가 근무하는 실태와 계약이 갱신된 사례 등의 사정까지 아울러 참작하여 근로계약갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지를 판단해야 한다.”²⁹⁾는 추가적인 판단기준까지 동일한 입장에서 해석하고 있다.

이와 같이 정형화된 판단기준에 의하면 기간제근로자의 갱신기대권 인정 여부를 판단할 때에는 가장 먼저 ‘일정한 요건이 충족하면 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정’이 있는지를 검토하게 된다. 이는 근로계약서나 단체협약, 취업규칙 그리고 기타 회사의 내부 규정이나 지침 등에 기간제근로자 근로계약 만료 후 계약 갱신에 관한 규정이 명시되어 있는지를 확인하는 것으로, 갱신기대권이 부정된 판례³⁰⁾들의 경우에는 대부분 근로계약 갱신에 대한 명시적 규정이 없고 오히려 근로계약 만료 시 근로계약은 자동 종료된다는 취지의 내용을 근거로 갱신기대권을 인정하지 않았다. 그리고 기간제 근로계약을 필요시에 한해 연장할 수 있다고 하거나³¹⁾, 근로계약 연장에 관한 판단을 사용자의 자율과 재량에 전적으로 맡겨놓은 경우³²⁾에도 기간제근로자의 갱신기대권을 인정하지 않았다. 이에 반해 갱신기대권이 인정되었던 판례의 대부분은 기간제 근로계약의 갱신을 인정하는 취지의 규정이 근로계약이나 단체협약 또는 내부 취업규칙 등에 명시되어 있거나, 설령 근로계약 갱신을 암시하는 취지의 규정이 어디에도 없다하더라도 기타 ‘채반사정을 고려했을 시 근로계약 당사자 사이에 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성된 경우’에는 갱신기대권을 인정하였다. 이렇게 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정이 있는지를 먼저 확인한 다음에는 기간제근로자와 사용자 사이에 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있는지 여부를 판단하게 되는데, 우리 법원은 ① 기간제 근로계약 갱신 관행이 있는 경우³³⁾와 ② 기간제근로자의 업무에 상시·계속성이 있는 경우³⁴⁾, 그리고 ③ 근로계약 갱신에 관한 세부적인 평가기준이나 절차가 존재하고 적용된 경우³⁵⁾에는 근로계약 갱신에 관한 신뢰관계가 당사자 사이에 형성되어 있는 것으로 판단해 기간제

29) 대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결.

30) 대전지방법원 2024. 11. 7. 선고 2023구합1424 판결, 서울동부지방법원 2024. 11. 21. 선고 2024가합101139 판결, 전주지방법원 2024. 9. 4. 선고 2023가합12509 판결, 수원지방법원 2024. 9. 26. 선고 2021가합16525 판결.

31) 서울행정법원 2024. 12. 12. 선고 2024구합846 판결.

32) 서울행정법원 2024. 7. 12. 선고 2024구합105 판결.

33) 서울행정법원 2025. 5. 30. 선고 2023구합65082 판결, 서울행정법원 2025. 8. 14. 선고 2024구합86628 판결, 수원지방법원 2024. 5. 31. 선고 2023가단522911 판결.

34) 서울행정법원 2024. 4. 25. 선고 2022구합66873 판결, 서울행정법원 2024. 10. 25. 선고 2024구합53000 판결, 대전지방법원 2024. 9. 5. 선고 2023구합201293 판결.

35) 서울행정법원 2025. 5. 30. 선고 2023구합65082 판결, 서울고등법원 2024. 4. 19. 선고 2023누54176 판결.

근로자의 갱신기대권을 인정하고 있다. 한편 일부 판결에서는 기간제근로자의 채용 과정에서 명시되었거나 언급된 문구(말)로 인해 갱신기대권이 인정되는지가 다투어졌는데, 이와 관련하여 우리 법원은 채용 공고는 근로자 모집을 위한 사용자의 청약의 유인에 불과하기 때문에 채용 과정상 언급된 사실만으로는 근로계약의 갱신에 대한 신뢰관계가 형성된 것으로 보기 어렵다고 일관되게 판단하였다.³⁶⁾ 이와 같은 최근 법원의 해석은 채용 과정과 계약 체결 경위도 중시하면서 갱신기대권이 단순히 계약기간 만료 이후의 문제에 한정되지 않고, 계약 성립 단계에서부터 형성될 수 있는 신뢰관계와도 연결된다는 점을 보여준다. 특히 채용 당시의 설명, 반복적 재계약의 예정 가능성, 직무 운영 방식 등은 갱신에 대한 기대 형성에 영향을 미치는 요소로 기능한다. 따라서 이러한 판례의 경향은 갱신기대권을 보다 관계적이고 맥락적인 법리로 확장시키는 의미를 가지는 것으로 평가할 수 있다.

결과적으로 최근 판결의 경향은 갱신기대권의 존부를 형식적으로 판단하는 데 그치지 않고, 반복 갱신의 경과와 갱신 관행의 형성 여부를 실질적으로 검토하는 방향으로 전개되고 있다. 이는 갱신기대권이 단순한 계약서 문언의 존재 여부가 아니라 실제 근로관계에서 형성된 신뢰와 기대를 기초로 판단되어야 함을 재확인한 것이다. 따라서 최근 판례는 종전 기준을 반복하는 데 그치지 않고, 갱신기대권 판단의 실질성을 한층 더 강화해 오고 있는 것으로 평가할 수 있다. 이와 같이 최근 판례를 통해 정형화된 갱신기대권 판단 기준을 표로 간략히 정리하면 다음과 같다.

갱신 관련 규정 유무	갱신 신뢰관계 유무	갱신기대권 인정 여부
○	○	인정
×	○	대체로 인정
×	×	불인정

(2) 갱신거절의 합리적인 사유 판단 기준

현재 기간제근로자 갱신기대권에 관한 판례 법리는 기간제근로자의 갱신기대권이 인정될 경우에 한해 기간제근로자의 근로계약 갱신 거절에 정당한 사유가 있는지를 판단하는 구조로, 앞서 갱신기대권의 존재 유무가 부정될 경우에는 갱신거절에 합리적인 사유가 있는지 여부를 판단하지 않는다. 법원은 “근로자에게 이미 형성된 갱신에 대한 정당한 기대권이 있는데도 사용자가 이를 배제하고 근로계약의 갱신을 거절한 데에 합리적 이유가 있는지가 문제 될 때에는 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위와 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신 요건이나 절차의 설정 여부와 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 등 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단하여야 하고, 그러한 사정에 관한 증명책임은 사용자가

36) 대전지방법원 2024. 7. 4. 선고 2023구합203114 판결, 대법원 2018. 3. 15. 선고 2017두70700 판결.

부담한다.”³⁷⁾고 하여 기간제근로자 갱신 거절에 있어서는 사용자의 책임을 엄격하게 요구하고 있다. 다만 우리 판례는 “기간제 근로계약의 종료에 따른 사용자의 갱신거절과 근로자 의사와 관계없이 사용자가 일방적으로 근로관계를 종료시키는 해고는 구별하는 취지에서 근로관계의 지속에 대한 근로자의 신뢰나 기대 또한 해고와는 다르다.”는 견해로,³⁸⁾ “계약기간이 만료되는 근로자에 대하여 계약갱신을 거절할 ‘합리적 이유’가 있는지 여부는, 근로자를 계약기간 중에 해고하는 경우에 갖추어야 할 ‘정당한 이유’(근로기준법 제23조)보다 상대적으로 완화된 기준에 따라 판단함이 상당하다.”는 입장이다.³⁹⁾

기간제 근로계약에 대한 갱신거절이 정당한 것으로 인정한 판례의 대부분은 갱신에 관한 평가기준이나 평가세부항목 그리고 평가자 선정에 있어 객관성과 공정성이 충분하다고 판단하였다. 또한 근로자의 현저한 업무역량 부족이나 반복적인 근무태도의 문제, 동료직원들과의 불화 그리고 성희롱과 같은 징계사유 등으로 인한 계약 연장 거절은 사회통념상 객관적이고 합리적인 것으로 법원은 판단하였다.⁴⁰⁾ 그리고 정년이 지난 촉탁직 근로자의 근로계약 갱신 거절에 있어 판례는 “근로자의 고령으로 인한 안전사고 발생 및 그 책임 소재의 문제를 우려”하여 근로계약의 갱신 거절을 통보한 것은 정당한 갱신 거절이라 판단하였는데,⁴¹⁾ 이는 “정년이 지난 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우에는 해당 직무에서의 연령에 따른 업무수행능력 및 작업능률의 저하 정도와 위험성 증대 정도, 해당 사업장에서 정년이 지난 고령자가 근무하는 실태와 계약이 갱신된 사례 등의 사정까지 아울러 참작하여 근로계약갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지를 판단해야 한다.”는 기존 판례 법리와 동일한 맥락으로 해석된다.

기간제 근로계약에 대한 갱신거절이 정당하다고 본 것과 달리 부당하다고 판단된 사례의 대부분은 근로계약 갱신을 위한 평가기준이나 세부항목 그리고 평가자 선정에 있어 객관성과 공정성이 결여된 경우, 근로자의 역량부족이나 저평가 결과를 객관적으로 입증하지 못한 경우, 평가자가 (단 1인에 불과하여)근로계약 갱신에 대한 평가가 지나치게 자의적이고 주관적인 경우 등이 이에 해당된다.⁴²⁾ 또한 근로계약 갱신거절의 사유가 근로자의 비위행위 또는 다른 징계사유로 인한 것일 때에는 해당 사유의 내용이나 정도, 경위 등이 근로계약 상 신뢰관계를 무너뜨리거나 범죄행위에 준하는 중대한 문제행위가 아니라면 갱신거절이 부당하다고 보는 것이 판례의 보편적인 입장으로 보인다.⁴³⁾ 한편

37) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결.

38) 대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114 판결.

39) 서울행정법원 2024. 10. 10. 선고 2023구합76730 판결.

40) 서울행정법원 2024. 12. 12. 선고 2023구합4605 판결, 서울고등법원 춘천재판부 2025. 1. 22. 선고 2022누755 판결, 서울행정법원 2024. 10. 24. 선고 2023구합65129 판결.

41) 수원지방법원 2024. 10. 24. 선고 2023가합15243 판결, 대전지방법원 2024. 10. 30. 선고 2023구합206519 판결.

42) 서울행정법원 2025. 8. 14. 선고 2024구합86628 판결, 서울동부지방법원 2024. 4. 18. 선고 2022가합108211 판결, 서울고등법원 2024. 4. 19. 선고 2023누54176 판결.

43) 대전지방법원 2024. 9. 5. 선고 2023구합201293 판결, 서울행정법원 2024. 3. 29. 선고 2022구합60288 판결.

정년이 지난 촉탁직 근로자의 근로계약 갱신 거절에 있어 공사(설비, 외신전공)와 관련된 업무의 경우에는 “근로자의 고령으로 인한 안전사고 발생 및 그 책임 소재의 문제를 우려하여 근로계약의 갱신을 거절한 것은 정당하다.”⁴⁴⁾고 판단한 반면, 청소(미화원)이나 운전(운전기사)와 같은 업무의 경우에는 “업무 특성상 연령만으로 업무능력이 곧바로 저하된다고 단정하기 곤란하고, 건강이나 능력 저하로 업무상 위험성이 높아지는 것으로 볼 수 없어 갱신 거절이 부당하다.”⁴⁵⁾고 하여 각 업무의 성격에 따라 달리 판단하였다.

종합해보면, 최근 판결의 경향은 평가기준의 구체성과 공정성에 관한 갱신거절의 합리적 이유를 판단함에 있어 사용자의 인사재량을 일정 부분 통제하는 기능을 강화하고 있는 것으로 보인다. 종전에는 평가의 존재 자체가 중시되었다면 최근에는 평가기준이 사전에 명확히 제시되었는지, 평가과정이 객관적이고 투명했는지까지 보다 엄격하게 심사하는 경향이 나타난다. 이러한 점은 갱신기대권 갱신거절의 정당성을 판단함에 있어 종래의 인사 조치에 관한 절차적 정당성 판단과 유사한 판단기준을 결부시키는 흐름을 보여준다고도 볼 수 있겠다. 한편 갱신거절의 합리적 이유에 관해서는 정당한 이유 판단과 동일한 수준까지는 요구하지 않으면서도, 사용자의 판단이 자의적으로 이루어지는 것에 대해서는 엄격히 제재하고 있다. 즉, 근로자의 업무능력 부족이나 근무태도 불량 등이 문제되는 경우에도 그 사정이 실제로 갱신거절에 이를 정도로 중대하고 객관적인지에 대한 검토가 필요하다는 것으로, 이는 갱신거절 사유 판단이 단순한 형식적 심사가 아니라 실질적 심사로 기능하고 있음을 보여준다.

(3) 2024~2025년 주요 판결 요약

구분	인정/부정 비율	주요 특징 및 시사점
갱신기대권 존부 (약 70여건)	인정 : 약 65% 부정 : 약 35%	기대권 형성 요건(규정, 관행 등)을 폭넓게 인정하는 추세
갱신거절 합리성 (기대권 인정 40여건)	정당 : 약 43% 부당 : 약 57%	갱신거절의 사유가 충분치 않을 시 부당판결 가능성 높음

본 연구에서 분석한 2024~2025년 판결의 통계적 수치는 최근 사법부가 기간제근로자 보호를 위해 기대권 인정의 문턱은 낮추되, 갱신 거절의 정당성은 엄격히 심사하고 있음을 실증적으로 보여준다. 특히 기대권이 인정된 사건 중 절반 이상(약 57%)가 부당한 갱신 거절로 판단된 점은 사용자가 단순히 평가 제도를 갖추는 것을 넘어 그 운용의 객관성을 입증해야 하는 등 증명 책임의 과정이 매우 엄격해지고 심화되고 있음을 의미한다고 볼 수 있다. 결국 이는 향후 갱신기대권과 관련된 분쟁에서 단순 계약 문구의 해석과 같은 형식적 요소보다는 실질적인 측면에서의 정당성 다툼이 가장 핵심적인 쟁점으

44) 수원지방법원 2024. 10. 24. 선고 2023가합15243 판결, 대전지방법원 2024. 10. 30. 선고 2023구합206519 판결.

45) 서울행정법원 2024. 3. 15. 선고 2022구합68961 판결, 서울행정법원 2024. 4. 25. 선고 2022구합66873 판결, 서울행정법원 2024. 3. 29. 선고 2022구합60288 판결.

로 다루어질 수 있음을 시사하는 만큼 본 연구 결과가 실무 현장에서 유용하게 활용될 수 있으리라 생각된다.

IV. 기간제근로자 갱신기대권 해석에서의 예외적 쟁점

1. 촉탁직 근로자와 관련하여

(1) 갱신기대권 인정 여부 판단 시 고려 요소의 확대

최근 노동시장의 고령화로 인해 기간제근로자 일자리의 상당 부분을 정년이 지난 근로자들이 종사하고 있다 보니 기간제근로자 갱신기대권 관련 분쟁 중 다수가 촉탁직 근로자의 갱신기대권에 관한 내용으로 확인된다. 특히나 고령의 근로자가 비교적 쉽게 접근할 수 있는 경비, 청소, 운전 등과 같은 단순 신체적 노무를 제공하는 업무에 있어 정년이 지난 근로자를 기간제로 채용하는 촉탁직의 고용형태가 늘어나고 있는 만큼 그에 따르는 쟁점들도 다양해지고 있다.

기간제근로자의 갱신기대권 인정 여부를 판단하는데 있어 우리 판례는 일관되게 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간이 만료되더라도 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나 그러한 규정이 없더라도 해당 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있는 경우에는 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정된다는 법리를 유지해 오고 있다. 특히 ‘근로관계를 둘러싼 여러 사정’이 무엇인가에 대해서는 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등을 예시로 열거하고 있으며, 이러한 사정들을 종합적으로 고려해야 한다고 판시하고 있다. 이에 더 나아가 2017년 이후부터는 정년이 지난 상태에서 기간제 근로계약을 체결하는 경우에는 기간제법과 고령자고용법의 취지와 정년의 의미 등을 고려한 추가적인 사정까지 확대 참작하여 근로계약 갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지를 판단해야 함을 판례에서 실시하고 있다.⁴⁶⁾ 판례에서 명시하고 있는 ‘추가적인 사정’으로는 ‘해당 직무에서의 연령에 따른 업무수행 능력 및 작업능률의 저하 정도와 위험성 증대 정도, 해당 사업장에서 정년이 지난 고령자가 근무하는 실태와 계약이 갱신된 사례’ 등이 포함된다. 이러한 법원 판결의 경향으로 인해 최근 정년이 지난 촉탁직 근로자의 갱신기대권 사건에서는 고령 근로자의 업무역량 부족과 작업능률 저하 그리고 작업수행에 따르는 위험도 등이 주된 쟁점으로 다루어지고 있다. 촉

46) 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 판결, 대법원 2019. 10. 31. 선고 2019두45647 판결, 대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결.

탁직 고령근로자에 대한 갱신기대권 문제는 일반 기간제근로자와 달리 정년 이후 재고용이라는 특수한 고용관계를 전제로 한다는 점에서 차이가 있다. 이 경우에는 연령에 따른 업무수행능력의 변화, 안전사고 위험, 사업장 내 고령자 활용 관행 등이 갱신기대권 인정 여부에 영향을 미치기 때문에, 이는 기존 법리를 단순 적용한 것이 아니라 고령근로자의 특수성을 반영하여 판단요소를 조정한 것으로 볼 수 있다.

한편 이와 같은 정년 이후 기간제근로자의 갱신기대권에 관한 대법원 판결의 법리적 근거의 타당성에 의문을 갖는 학계의 의견도 있다.⁴⁷⁾ 이 견해에 따르면 고령에 따른 노쇠화로 인해 근로제공능력이 현저히 낮아졌는지 여부를 판단해서 계속고용 여부를 결정해야 하는 것은 고령자고용법상 정년이 지난 사람의 경우에 특별히 적용되는 것이 아니라 고령자고용법상 정년과 무관하게 적용될 수 있는 근로계약 체결 거부사유라고 보아야 함에 따라 특별히 정년이 지난 사람에 대해서만 적용된다고 볼 것은 아니라는 입장이다.⁴⁸⁾ 단 해당 견해의 이론적 논지에는 충분히 공감하지만 그렇다고 모든 연령대 기간제근로자의 갱신기대권 존부를 다투는데 있어 업무능력의 노쇠화나 안전상 위험성 등을 동일하게 고려해야 하는 것은 아니라고 생각된다.

(2) 축탁직 근로자 갱신기대권 판단 사례

축탁직 근로자의 갱신기대권 인정 여부는 앞서 본 바와 같이 일반 기간제근로자의 갱신기대권을 판단할 때 고려하는 요소들보다 조금 더 확장된 범위에서 특별히 축탁직 근로자에게만 적용되는 추가적인 사정까지 고려하여 판단되고 있으며, 유사한 사례에 대한 판단이다 하더라도 축탁직 근로계약 각 사정에 따라서 갱신기대권 인정 여부는 달라지는 것을 확인할 수 있다.

먼저 고령자의 업무수행 능력 및 작업능률의 저하와 관련해 대부분의 판례는 단지 연령만을 이유로는 업무수행능력이 급격히 감소했다고 볼 수 없고 또한 업무능력이 부족하다는 점을 객관적으로 입증할 수 없어 근로계약 갱신 거절은 부당하다고 판단하였다.⁴⁹⁾ 다만 일부 판결의 경우 고령자의 업무수행 능력 부족이 근로계약 갱신 거절의 사유로 인정되긴 하였으나, 이는 다른 갱신 거절의 사유까지 종합적으로 고려된 것으로, 오직 업무수행 능력 부족의 이유만으로 근로계약 갱신 거절이 정당하다고 판단된 사례는 잘 확인되지 않는다. 또한 일부 사례에서는 고령 근로자의 연령으로 인해 사고 가능

47) 이준희, 노동법, 박영사, 2025, 405면, “갱신기대권이 인정되는 요건과 내용은 정년을 기준으로 달라지는 것이 아니라, 현행 기간제법과 고령자고용법의 규정상 55세를 기준으로 달라지는 점을 근거로, 55세 이상인 사람은 기간제법 제4조가 적용되어 2년을 초과해 근로하여도 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 전환되지는 않지만, 판례에 의해 확립된 기간제근로자에게 인정되는 갱신기대권은 다른 연령의 근로자와 차이 없이 그대로 적용되는 것은 현행 고령자고용법상 고령자 인정기준이 현실에 부합하지 않는다.”

48) 이준희, “정년과 기대권 법리에 관한 검토”, 사회법연구 제53호, 한국사회법학회, 2024. 8, 76면.

49) 서울행정법원 2024. 3. 15. 선고 2022구합68961 판결, 서울행정법원 2024. 4. 25. 선고 2022구합 66873 판결.

성이 증가할 수 있고, 기타 작업 중에 안전사고도 발생할 수 있기 때문에 이를 예방하는 차원에서 근로계약 갱신을 거절하였는데, 법원은 이러한 안전사고 예방이라는 차원에서의 근로계약 갱신 거부는 합리적인 이유가 있는 것으로 판단하였다.⁵⁰⁾ 그리고 촉탁직 근로자가 수행하는 업무가 상시적·지속적인 필요성이 있을 경우에는 대체로 갱신기대권이 인정하는 경향을 보였지만,⁵¹⁾ 촉탁직 근로자의 업무가 상시적이고 계속적이라 할지라도 해당 업무가 정규직원의 일시적인 공백으로 인해 인력 충원 전까지 한시적으로 대체될 필요성이 있었던 업무로 판단된 경우에는 촉탁직 근로자의 갱신기대권이 인정되지 않았다.⁵²⁾ 이 같은 판례의 입장은 고령자 고용 유지와 산업 안전이라는 두 가지 공익적 가치가 충돌할 때, 이를 직무 위험도라는 변수로 해결하려는 경향을 뚜렷이 하고 있다. 설비 및 외선 공사 등 고위험 직무에서는 안전사고 방지를 위해 사용자의 갱신 거절 재량을 넓게 인정하는 반면, 미화나 운전 등 상대적으로 위험도가 낮은 직무에서는 연령을 이유로 한 업무 능력 저하 주장을 쉽게 받아들이지 않았다. 이러한 업무 유형별 차등 적용은 갱신기대권 법리가 노동시장의 고령화라는 인구 구조적 변화에 대응하여, 단순한 고용 보호를 넘어 안전 관리 책임이라는 실무적 영역까지 법리적 외연을 확장하고 있음을 보여주는 중요한 대목으로 보여 진다.

촉탁직 근로계약은 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상되고, 이에 촉탁직 근로자의 갱신기대권에 관한 분쟁이 지금보다 더 다양해지고 복잡해질 가능성이 높아 보인다. 그에 반해 촉탁직 근로자 갱신기대권 관련 판결에서는 아직 일관되거나 표준화된 판단 기준을 적용하지 못하고 있는 한계가 있어 보인다. 물론 기존의 일반 갱신기대권 판단 기준에서 ‘해당 직무에서의 연령에 따른 업무수행 능력 및 작업능률의 저하 정도, 위험성 증대 정도, 해당 사업장에서 정년이 지난 고령자가 근무하는 실태와 계약이 갱신된 사례’와 같은 추가적인 판단기준을 제시하고는 있지만, 아직 기존 판결에 비해 특별히 구체화된 판단 기준을 적용한다고 보여 지지는 않는다. 아무래도 촉탁직의 경우 ‘업무수행 능력 및 작업능률의 저하 정도’와 ‘위험성 증대 정도’가 가장 핵심적인 판단 징표로 작용할 것이기 때문에 이를 지금보다 더 객관적이고 공정하게 판단할 수 있는 기준의 마련이 필요해 보인다.

2. 근로기준법 해고에 관한 규정 적용과 관련하여

(1) 4인 이하 사업장에서의 적용

현재 우리 판례 법리에 따르면 기간제 근로계약의 종료에 따른 사용자의 갱신거절은

50) 수원지방법원 2024. 10. 24. 선고 2023가합15243 판결, 대전지방법원 2024. 10. 30. 선고 2023구합206519 판결.

51) 서울행정법원 2024. 10. 24. 선고 2023구합65129 판결, 서울행정법원 2024. 4. 25. 선고 2022구합66873 판결.

52) 서울고등법원 2017. 10. 27 선고 2016누73537 판결(대법원 2018. 3. 15 선고 2017두70700 상고기각 확정).

근로자의 의사와 관계없이 사용자가 일방적으로 근로관계를 종료시키는 해고와는 구별되는 것이고, 근로관계의 지속에 대한 근로자의 신뢰나 기대 역시 동일하다고 평가할 수는 없으므로 계약기간이 만료되는 근로자에 대하여 계약갱신을 거절할 ‘합리적 이유’가 있는지 여부는 근로자를 계약기간 중에 해고하는 경우에 갖추어야 할 ‘정당한 이유’(근로기준법 제23조)보다 상대적으로 완화된 기준에 따라 판단함이 상당하다고 본다. 이에 상시 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업장의 경우 근로계약기간 중의 해고에 정당한 이유를 요구하는 근로기준법 제23조 제1항이 적용되지 않으므로,⁵³⁾ 근로계약기간 종료 후의 갱신기대권 법리는 더욱 적용이 어려운 것이 아닌지 의문이 있을 수 있다. 그러나 이와 관련하여 법원은 상시 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업장의 경우라 하더라도 갱신기대권에 관한 법리는 적용될 수 있다는 입장이다.⁵⁴⁾ 이에 대한 근거로는 ① “기간제근로자의 갱신기대권은 사용자와 근로자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있는 경우 그러한 신뢰에 기초하여 인정되는 것으로서, 약정 근로기간이 종료된 이후 종전 근로계약의 갱신을 인정할지 여부에 관한 것임에 비하여 해고의 제한에 관한 근로기준법 제23조 제1항은 사용자가 근로계약을 중도 해지하고자 하는 경우 정당한 이유가 있어야 한다는 규정으로서 그 적용 국면과 요건이 같다고 볼 수는 없다.” 그리고 ② “해고를 함에 있어 정당한 사유를 요하지 아니하는 사업장에서 근무하는 근로자에게 갱신기대권을 인정하는 것이 그 자체로 논리적 모순관계에 있다고 볼 수도 없다.”고 실시하면서, 상시 4인 이하 사업장 또한 기간제근로자의 갱신기대권 법리는 적용된다는 점을 분명히 하였다. 기간제근로자의 근로계약 갱신이 부당하게 거절되었을 경우 그 결과가 부당해고와 동일한 효과를 나타내는 것일 뿐, 갱신기대권 문제는 근본적으로 해고와는 다르기 때문에 갱신기대권과 관련된 쟁점에 해고 관련 법리를 적용하는 것은 타당하지 않아 보임에 따라 법원의 판단은 전적으로 수긍이 된다.

다시 말해 상시 4인 이하 사업장의 갱신기대권에 관한 판결은 해고제한 규정의 직접 적용 여부와 별개로 갱신기대권 법리가 원칙적으로 인정될 수 있음을 보여준다. 이는 갱신기대권이 단순히 법정 해고절차를 대체하는 개념이 아니라 계약갱신 거절의 정당성을 독자적으로 통제하는 법리임을 의미한다고도 볼 수 있을 것이다. 따라서 해당 판결과 같은 소규모 사업장에 관한 법원의 판단은 갱신기대권 관련 적용범위를 좁히기보다 현행 법 체계에서 갱신기대권 법리의 독자성을 재확인한 것이라고 평가 할 수 있겠다.

(2) 근로기준법 제27조의 적용

기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 당연 퇴직되는 것이 원칙이라는 것이 우리 판례의 일관된 입장이다. 하지만 기간

53) 「근로기준법」 제11조(적용 범위) ① 이 법은 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용한다.

54) 서울남부지방법원 2024. 4. 26. 선고 2023가합104196 판결.

제근로자의 근로계약 갱신을 거절하면서 근로기준법 제27조⁵⁵⁾에서 정한 절차를 위반한 것을 이유로 근로계약의 종료가 무효라고 주장할 수 있다. 이는 근로계약 갱신기대권 침해는 단순히 근로계약의 갱신 거절에 관한 문제가 아니라 부당해고로 보아 근로기준법에서 정한 해고절차를 준수하여야 한다는 입장이다. 이에 대해 우리 판례는 “기간제근로계약은 그 기간이 만료됨으로써 당연히 종료하는 것이므로 갱신 거절의 존부 및 시기와 그 사유를 명확하게 하여야 할 필요성이 해고의 경우에 견주어 크지 않고, 근로기준법 제27조의 내용과 취지⁵⁶⁾에 비추어 볼 때 기간제 근로계약이 종료된 후 갱신 거절의 통보를 하는 경우에까지 근로기준법 제27조를 준수하도록 예정하였다고 보기 어렵다.”고 실시하며, 근로계약이 종료된 후 사용자가 갱신 거절의 통보를 하는 경우에까지 근로기준법 제27조를 적용하는 것은 타당하지 않다는 입장이다. 이에 더해 판례는 “근로자의 보호 필요성 및 정도가 해고에 비해 낮은 갱신기대권이 인정되는 근로계약의 갱신 거절의 경우에도 위 법리가 그대로 적용된다고 보기 어렵고”, “이와 같은 경우에도 근로기준법 제27조가 적용된다면 이는 갱신기대권의 인정 여부조차 불분명한 상태에서 사용자에게 과도한 의무를 부담시키게 되고, 결과적으로 사용자에게 기간만료로 인한 근로계약의 종료시 언제나 근로기준법 제27조의 규정을 준수하도록 사실상 강제하는 결과를 낳을 위험성이 높아 부당하다.”고 하여 근로관계 종료에 따른 갱신의 거절에 불과한 경우는 해고에 관하여 적용되는 근로기준법 제27조 등에 정한 절차가 그대로 적용된다고 볼 수 없다고 판단하였다.⁵⁷⁾ 따라서 기간제근로자의 근로계약 종료 통보서에 근로계약 종료 사유가 명확히 기재되어 있지 않았다고 하더라도 절차상 위법하다고 볼 수 없다.

즉 갱신기대권과 근로기준법 제27조와의 관계에 관한 법원의 입장은 갱신거절과 해고를 동일하게 볼 수는 없다는 점을 전제로 하면서도 갱신기대권이 인정되는 경우에는 일정한 절차적 보호의 필요성이 존재함을 시사한다. 다만 법원은 이를 곧바로 해고와 동일시하지 않고, 갱신거절의 법적 성격에 따라 적용 범위를 구분하고 있다는 점에서 최근 판례는 갱신거절의 실질과 절차를 분리하여 검토하는 방향을 취하고 있다고도 평가할 수 있겠다.

3. 예외적 쟁점에 관한 소결

상시 4인 이하 사업장에 대한 갱신기대권 인정과 근로기준법 제27조(서면 통지) 적용

- 55) 「근로기준법」 제27조(해고사유 등의 서면통지) ① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다. ② 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.
- 56) 근로기준법 제27조는 사용자가 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 그 효력이 있다고 규정하고 있는데 이는 해고사유 등의 서면통지를 통하여 사용자로 하여금 근로자를 해고하는 데 신중을 기하도록 하고, 해고의 존부 및 시기와 그 사유를 명확하게 하여 사후에 이를 둘러싼 분쟁이 적정하고 용이하게 해결될 수 있도록 하며, 근로자에게도 해고에 적절히 대응할 수 있게 하기 위한 취지이다(대법원 2011. 10. 27. 선고 2011다42324 판결).
- 57) 대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114 판결, 대전지방법원 2024. 11. 21. 선고 2023구합1233 판결.

배제에 관한 판결은 법원이 고용 보호의 실효성과 사용자의 행정적 수용성 사이에서 정교한 균형을 모색하고 있음을 시사한다. 상시 4인 이하 사업장 근로자에게 갱신기대권을 인정하는 것은 법의 사각지대에 놓인 영세 사업장 근로자에게 최소한의 기대 이익을 보장하려는 사법적 보완책인 동시에, 사용자에게 근로기준법 제27조의 서면 통지 의무를 면제해 주는 것은 갱신기대권 법리를 해고 제한 규범과의 체계적 충돌을 피하면서 사업주의 규제 부담을 경감해 주려는 현실적 판단의 결과로 볼 수 있다. 이는 갱신기대권이 단순히 해고의 연장선이 아니라 기간제근로자에 대한 독립적인 신뢰 보호의 원리로 독자적 지위를 굳건히 하고 있음을 반증한다. 더 나아가 갱신기대권과 관련하여 종래에 주로 검토되었던 쟁점들과는 다른 예외적인 쟁점들이 다루어진 최근 판결들은 갱신기대권 법리가 더 이상 획일적인 방식과 판단기준에 의해 작동하는 것이 아니라, 각각의 사업장 사정과 고용형태상의 특수성을 반영하여 탄력적으로 확장·조정되고 있음을 보여준다. 이는 갱신기대권이 정태적인 법리가 아니라 다양한 근로관계에 대응하면서 그 판단요소를 변화시켜 온 동태적 법리라는 점을 시사한다. 결과적으로 갱신기대권 해석에 있어 예외적 쟁점에 대한 판례의 축적은 갱신기대권 법리의 한계를 드러내기보다는 오히려 그 적용 가능성과 유연성을 확장시켜주는 근거로 이해할 수 있을 것이다.

V. 맺는 말

기간제근로자에 대한 갱신기대권 법리는 입법적 공백을 보완하기 위한 사법적 해석에서 출발하였으나, 기간제법 시행 이후에도 기간제근로자의 지위 안정을 도모하는 핵심적인 보호 기제로 기능해 왔다. 기간제법이 기간제 근로계약의 사용기간 상한과 무기계약 전환 요건을 규정하고 있음에도, 판례는 갱신기대권 법리를 병행적으로 인정함으로써 기간 만료를 형식적 근거로 한 고용불안정을 완화하려는 방향으로 기간제근로자 보호 체계를 발전시켜 왔다.

본 연구는 2024년부터 2025년 사이에 선고된 70여 개의 최신 판결을 실증적으로 분석함으로써 기간제법 시행 이후 갱신기대권 법리가 어떠한 논리 구조로 재구성되고 있는지를 고찰하였다. 분석 결과 최신 판결 경향은 단순히 기존 법리를 답습하는 것이 아니라 다음과 같은 학술적·실천적 함의를 지니고 있음을 확인하였다. 첫째, 갱신기대권 판단 기준의 ‘실질적 정형화’와 심사 밀도의 강화이다. 본문의 통계 분석 결과 법원은 갱신기대권의 존부를 판단함에 있어 약 65%의 높은 비율로 이를 인정하고 있다. 이는 형식적 계약 문구보다 업무의 상시성과 반복 갱신이라는 실질적 신뢰 관계를 우선시하는 사법적 태도가 공고해졌음을 의미한다. 둘째, 갱신 거절의 ‘합리적 이유’에 대한 사법적 통제 방식의 정밀화이다. 갱신기대권이 인정된 사건 중 부당한 갱신 거절로 판단된 비율(약 57%)이 정당하다고 본 비율(약 43%)보다 높게 나타난 점은 주목할 만하다. 이는 법원이 사용자의 평가 재량을 존중하면서도 평가자 구성의 편향성이나 평가 기준의 주관

성 등 절차적 공정성을 결여한 자의적 권리 행사에 대해서는 해고에 준하는 엄격한 잣대로 통제하고 있음을 실증한다. 셋째, 사회적 변화에 따른 법리의 유연한 확장과 체계적 조화이다. 촉탁직 근로자와 관련하여 직무의 위험도에 따라 기대권의 범위를 차등 적용하는 경향이나, 4인 이하 소규모 사업장에 대해 해고 절차 규정(제27조)의 부담은 완화되 기대권 법리는 원칙적으로 수용하는 태도는 법익 균형을 위한 실무적 해법으로 평가된다.

결론적으로 갱신기대권 법리는 기간제법과의 관계 속에서 독자적인 고용 보호 기능을 수행하며 계속해서 재구성되고 있다. 본 연구가 제시한 갱신기대권 판단 요소의 구조화된 틀과 통계적 분석 수치는 향후 발생할 갱신기대권 관련 노사 분쟁의 예방과 실무적 판단 기준 마련에 실질적인 지표로 활용될 수 있을 것으로 기대해 본다.

■ 참고문헌 ■

- 김형배, 노동법(제27판), 박영사, 2021.
- 이준희, 노동법, 박영사, 2025.
- 이철수, 노동법, 현암사, 2023.
- 임종률·김홍영, 노동법(제21판), 박영사, 2024.
- 권혁, “기간제 근로계약관계와 갱신기대법리 재검토”, 산업관계연구 제26권 제3호, 2016. 9.
- 김홍영, “기간제 근로자의 고용 보장 법리-갱신기대권 법리의 검토-”, 법학논총 제39집 제2호, 2022. 7.
- 김희성, 최흥기, “기간제 근로자의 갱신기대권에 관한 연구”, 정책연구, 한국경제연구원, 2015. 12.
- 도재형, “기간제법 시행 이후 갱신기대권 법리의 적용 가능성”, 노동법연구 제42호, 서울 대노동법연구회, 2017. 3.
- 박은정, “갱신기대권에 대한 판례의 전개와 발전”, 사회법연구 제43호, 2021. 4.
- 신석민, “기간제법 시행 이후 갱신기대권 판례의 변화”, 변호사 제43집, 서울지방변호사회, 2013.
- 유성재, “「기간제법」의 제정과 기간제 근로계약의 갱신거부”, 중앙법학 제12집 제2호, 중앙법학회, 2010. 6.
- 이준희, “정년과 기대권 법리에 관한 검토”, 사회법연구 제53호, 한국사회법학회, 2024. 8.
- 김동욱, “기간제법 제4조와 갱신기대권 이론”, 노동법률 제235호, 중앙경제사, 2010. 12.
- 도재형, 온주 기간제및단시간근로자보호등에관한법률 제1조, 2023. 3. 20.
- 이상훈·진창수, 온주 근로기준법 제16조, 2025. 6. 16.
- 최은배, 온주 기간제및단시간근로자보호등에관한법률 제2조 (정의) 제1호, 2021. 5. 5.

■ ABSTRACT ■

Review of the Legal Doctrine of the Reasonable Expectation of Contract Renewal for Fixed-Term Workers and Recent Judicial Trends: Focusing on Court Decisions from 2024 to 2025

Lee Dong Uk*

This study aims to examine, from multiple perspectives, recent trends in the judicial application of the legal doctrine of the "reasonable expectation of renewal" in relation to fixed-term employment contracts, which are widely used in the modern labor market as a means of securing employment flexibility. In the current legal framework, the Act on the Protection of Fixed-Term and Part-Time Employees limits the period of employment for fixed-term workers to two years, but, in principle, the expiry of the contract term constitutes a ground for the automatic termination of the employment relationship. Nevertheless, courts have developed the doctrine of the reasonable expectation of renewal—under which a refusal to renew a contract without reasonable grounds is deemed null and void, equivalent to unfair dismissal—where a legitimate expectation of renewal is recognized in light of the structural imbalance of power between labor and management. While this doctrine originated as a judicial interpretation designed to fill a legislative gap, debates between academic commentators and the courts over its continued existence and function have persisted even after the enactment of the Fixed-Term Act, making it a core issue for understanding the overall protection system for fixed-term employment relationships. Focusing on approximately 70 recent decisions handed down between 2024 and 2025, this paper empirically analyzes the concrete standards and reasoning structures through which the doctrine of the reasonable expectation of renewal is applied in actual cases. The analysis shows that recent case law examines various factors—including the presence of explicit renewal clauses, repeated renewals, the permanence and continuity of duties, the specificity and fairness of evaluation criteria, and circumstances surrounding recruitment and contract formation—within a largely standardized framework. Notably, the existence of a reasonable expectation of renewal was recognized in approximately 65% of the analyzed cases. Furthermore, this study identifies how this reasoning structure corresponds to the existing theoretical distinction between "rule-based" and "circumstance-based" types of expectations. Regarding "reasonable grounds" for refusal of renewal, the courts apply a standard more lenient than the "just cause" required for dismissal under the Labor Standards Act, while simultaneously constraining the employer's evaluative discretion from being exercised arbitrarily. Specifically, courts engage in a multi-layered review of the objectivity and

* Ph. D. Candidate, Labour Law, Korea University Department of Law, uklee1229@gmail.com

transparency of evaluation criteria, the fairness of evaluator composition and procedures, and the seriousness of individual factors such as the employee's competence, work attitude, and misconduct to balance freedom of contract with job security. Among cases where an expectation of renewal was recognized, the proportion of refusals deemed "unfair" (approx. 57%) was higher than those deemed "justified" (approx. 43%), suggesting that courts are strictly controlling employer discretion through procedural requirements. Furthermore, the study examines exceptional issues, including the reasonable expectation of renewal for post-retirement "choktak" (contract-based) workers, the application of the doctrine to small businesses with four or fewer employees, and the relationship with the procedural requirements for dismissal under Article 27 of the Labor Standards Act. For post-retirement workers, additional factors—such as age-related declines in capacity and productivity, heightened accident risks, and workplace practices—act as supplementary considerations. For businesses with four or fewer employees, the paper notes that the doctrine is accepted in principle despite the non-application of statutory dismissal restrictions. Additionally, the courts have held that the written-notification requirement under Article 27 of the Labor Standards Act does not apply to renewals of fixed-term contracts. In conclusion, this study confirms that the doctrine of the reasonable expectation of renewal maintains an independent protective function while its scope and standards are being reconfigured through case law. By proposing a structured framework and interpretive guidelines based on a quantitative and qualitative analysis of 2024–2025 decisions, this paper provides practical reference points for preventing disputes and establishing decision-making standards. These findings are expected to contribute to future legislative and interpretive discussions on improving the regulatory framework for fixed-term contracts and achieving a harmony between job security and labor market flexibility.

* Key Words : Fixed-term Employee, Right to Expectation of Renewal, Fixed-term Act, Post-retirement Worker(choktak), Small Business(less than 5 employees), Article 27 of the Labor Standards Act

■ 법원 판결 내용⁵⁹⁾ ■

판례번호	쟁선 기대권 인정 여부	규정	관행	업무의 상시성	평가 기준	쟁선 거절 사유
대법원 2018. 3. 15. 선고 2017두70700	부정					
대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114	인정	○	○		○	정당
서울행정법원 2021. 12. 17. 선고 2020구합83430	인정	○	○			부당
부산지방법원 2022. 4. 5. 선고 2021가소10678	인정		○			부당
서울행정법원 2023. 1. 29. 선고 2021구합4700	인정					정당
대전고등법원 2023. 3. 23. 선고 2022누10793	부정					
서울고등법원 2023. 4. 7. 선고 2022나2008793	인정		○	○		정당
서울고등법원 2024. 1. 24. 선고 2022누48341	인정	○	○	○		부당
서울행정법원 2024. 1. 26. 선고 2022구합84567	부정					
서울행정법원 2024. 3. 15. 선고 2022구합68961	인정	○	○			부당
서울고등법원 2024. 3. 21. 선고 2022누65988	부정					
부산지방법원 2024. 3. 28. 선고 2023가합40331	부정					
대전지방법원 2024. 3. 28. 선고 2022구합106315	인정		○	○		정당
서울행정법원 2024. 3. 29. 선고 2022구합60288	인정		○			부당
서울고등법원 2024. 4. 3. 선고 2023누34127	인정					부당
서울고등법원 2024. 4. 4. 선고 2023누40344	인정		○			정당
부산지방법원서부지원 2024. 4. 18. 선고 2023가단119089	부정					
수원지방법원 2024. 4. 18. 선고 2022가합15321	부정					
서울동부지방법원 2024. 4. 18. 선고 2022가합108211	인정	○	○			부당
서울고등법원 2024. 4. 19. 선고 2023누54176	인정	○	○	○	○	부당
서울행정법원 2024. 4. 25. 선고 2022구합66873	인정	○	○	○		부당
서울남부지방법원 2024. 4. 26. 선고 2023가합104196	부정					
서울행정법원 2024. 5. 23. 선고 2023구합59162	인정		○			부당
수원지방법원 2024. 5. 31. 선고 2023가단522911	인정	○	○			부당
대전지방법원 2024. 6. 27. 선고 2023가합202741	부정					
서울행정법원 2024. 6. 27. 선고 2023구합3770	인정	○		○		정당
대전지방법원 2024. 7. 4. 선고 2023구합203114	부정					
서울행정법원 2024. 7. 12. 선고 2024구합105	부정					
서울행정법원 2024. 7. 26. 선고 2023구합191	부정					
전주지방법원 2024. 9. 4. 선고 2023가합12509	부정					

59) 표에 ‘규정, 관행, 판단기준 유무 및 업무의 상시성’ 등에 대해 정리한 내용의 경우 사실관계의 복잡성으로 인해 정확성이 다소 부족할 수 있음.

판례번호	갱신 기대권 인정 여부	규정	관행	업무의 상시성	평가 기준	갱신 거절 사유
대전지방법원 2024. 9. 5. 선고 2023구합201293	인정	○	○	○		부당
서울행정법원 2024. 9. 12. 선고 2023구합71971	인정	○	○			부당
부산지방법원 2024. 9. 26. 선고 2024가합41232	부정					
대전지방법원 2024. 9. 26. 선고 2023구합759	인정		○	○		부당
대전지방법원 2024. 9. 26. 선고 2022구합882	부정					
서울행정법원 2024. 9. 27. 선고 2022구합84017	인정	○	○			정당
수원지방법원 2024. 9. 26. 선고 2021가합16525	부정					
대전지방법원 2024. 10. 10. 선고 2023구합728	인정	○	○			정당
서울고등법원 2024. 10. 10. 선고 2023누59768	인정		○	○		정당
서울행정법원 2024. 10. 10. 선고 2023구합76730	인정	○	○		○	정당
서울행정법원 2024. 10. 11. 선고 2023구합77030	인정	○	○			부당
수원지방법원 2024. 10. 24. 선고 2023가합15243	인정	○	○			정당
서울행정법원 2024. 10. 24. 선고 2023구합65129	인정		○	○		정당
서울행정법원 2024. 10. 25. 선고 2023구합4131	인정	○	○	○	○	부당
서울행정법원 2024. 10. 25. 선고 2024구합53000	인정	○		○		부당
대전지방법원 2024. 10. 30. 선고 2023구합206519	인정		○	○		정당
대전지방법원 2024. 11. 7. 선고 2023구합1424	부정					
대전지방법원 2024. 11. 21. 선고 2023구합1233	인정	○		○		정당
서울동부지방법원 2024. 11. 21. 선고 2024가합101139	부정	○				
서울행정법원 2024. 11. 22. 선고 2023구합86362	인정	○	○	○		정당
수원지방법원 2024. 12. 5. 선고 2024가합10382	인정	○	○			부당
서울고등법원 2024. 12. 5. 선고 2024누50058	인정	○	○	○		정당
서울고등법원 2024. 12. 12. 선고 2023누48522	인정	○	○			부당
대법원 2024. 12. 12. 선고 2024두51998	부정					
서울행정법원 2024. 12. 12. 선고 2023구합4605	인정					정당
서울행정법원 2024. 12. 12. 선고 2024구합846	부정					
서울행정법원 2024. 12. 26. 선고 2024구합174	인정	○	○	○		부당
서울고등법원원천재판부 2025. 1. 22. 선고 2022누755	인정	○	○			정당
서울고등법원 2025. 5. 28. 선고 2024누47588	부정					
서울행정법원 2025. 5. 30. 선고 2023구합65082	인정		○		○	부당
서울행정법원 2025. 6. 26. 선고 2024구합86598	인정	○		○		부당
서울행정법원 2025. 8. 14. 선고 2024구합86628	인정	○	○			부당
서울행정법원 2025. 10. 31. 선고 2024구합72438	인정	○				부당
서울고등법원 2025. 11. 20. 선고 2024누67957	부정					